

1500097-37.2020.8.26.0579

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Leticia Oliveira Dos Santos

Comarca: São Luiz do Paraitinga

Foro: Foro de São Luiz do Paraitinga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN BRUNO DA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Leticia Oliveira Dos Santos

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de WILLIAN BRUNO DA SILVA, vulgo "Lalau", qualificado à fl. 10, como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Luiz do Paraitinga

Foro de São Luiz do Paraitinga

Vara Única

Avenida Vereador José Adolfo Pinto De Souza, s/nº, São Luiz do Paraitinga - SP - cep 12140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500097-37.2020.8.26.0579 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500097-37.2020.8.26.0579

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN BRUNO DA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Leticia Oliveira Dos Santos

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de WILLIAN BRUNO DA SILVA, vulgo "Lalau", qualificado à fl. 10, como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal, porque, no dia 13 de dezembro de 2019, por volta das 16h45min, na Rodovia Oswaldo Cruz, Km 40+500m, nesta Cidade e Comarca, próximo à Barraca da "Vó Ica", subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente na carteira da vítima José Ribamar da Silva, e, logo depois à subtração da coisa, empregou grave ameaça contra Sebastião Antônio de Sousa, a fim de assegurar a detenção da coisa para si.

A denúncia foi recebida em 06 de novembro de 2020 (fls. 42/43).

Citado (fls. 62), o réu apresentou sua resposta (fls. 66).

Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 73/75).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns, sendo, ao final, o réu interrogado (fls. 93/94, 122/123 e 214/215).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 221/229).

Em memoriais, a Defesa pugnou pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em fase inquisitorial. No mérito, requereu a sua absolvição, por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, em caso de condenação, o estabelecimento do regime aberto para cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 233/246).

É o relatório.

FUNDAMENTO.

De proêmio, não prospera a alegação defensiva no sentido de que a inobservância do rito do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento feito pela vítima dá ensejo, automaticamente, à nulidade, tampouco que, por si só, fragiliza os indícios de autoria que pesam contra o acusado.

Primeiramente, como bem é sabido, irregularidades havidas no inquérito policial não são capazes de contaminar a ação penal, o que, por si só, já recomenda a rejeição preliminar.

Além disso, anote-se que não há prejuízo presumido no fato de, em solo policial, ou mesmo em juízo, não se ter procedido nos exatos moldes do inciso II do art. 226 do Código de Processo Penal, que preceitua que tal providência será observada, se possível, não se cuidando, pois, de aspecto indispensável para a legalidade da prova.

Neste sentido:

"Não perde a eficácia, como elemento de convicção, o reconhecimento pessoal do indiciado no inquérito policial, embora ele não seja colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiveram qualquer semelhança. Essa formalidade constitui mera recomendação, uma vez que o inciso II do artigo 226 do CPP prescreve que será observada, 'se possível'" (TJSP RT 744/560).

E mais recentemente:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

ART. 157, § 2º, I E II, CP. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO STJ. ARTS. 155 E 386, IV, DO CPP. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AMPARO EM AMPLO CONTEXTO PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei. Precedentes. 2. O Tribunal estadual consignou que o conjunto probatório dos autos, notadamente os depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, não deixa dúvida de que foi o ora agravante o autor do delito, e que a tese de negativa de autoria se encontra totalmente divorciada das provas colhidas nos autos; entender de forma diversa, tal como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1054280/PE, STJ 6ª T, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em 06/06/2017) (Grifei).

Destarte, o art. 226 do Código de Processo Penal deve ser cumprido sempre que for possível e, portanto, sua inobservância não torna inválido o reconhecimento,

principalmente se ele vem confirmado por outros elementos comprometedores, como no caso dos autos.

Vale dizer, nas próprias palavras do inciso II, do referido dispositivo, que as regras do referido dispositivo devem ser adotadas se possível, ou seja, não são

obrigatórias. E, in casu, em que se verifica que o acusado não foi preso em flagrante, tampouco logo após os fatos, é preciso destacar que a vítima José Ribamar e a testemunha Adelson observaram o álbum de fotografias disponível na unidade e reconheceram, sem sombra de dúvidas, aquelas juntadas às fls. 17, 21/22, como sendo do réu.

De mais a mais, a testemunha Adelson, em juízo, depois de descrever novamente toda a ação criminosa, afirmou que, na delegacia, reconheceu com certeza o acusado por meio de fotografia, de maneira que o não cumprimento do dispositivo na delegacia de polícia, quando muito, ensejaria mera irregularidade.

Outrossim, como se verá adiante, a testemunha Sebastião, que perseguiu o acusado depois de ter sido interpelado pela vítima e Adelson, já conhecia o réu, eis que moradores da mesma cidade e declarou que pôde vê-lo quando ele ameaçou a quebrar o para-brisa de seu veículo.

Assim, não há que se falar em fragilidade ou mesmo defeito do reconhecimento, rejeitando-se a preliminar suscitada.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, auto de reconhecimento fotográfico de fls. 07 e 09, relatório de investigação de fls. 13/22, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, a seu turno, é inconteste.

A vítima José Ribamar da Silva, em juízo, declarou que não conhecia o acusado, nunca o tinha visto antes. Conhecia Adelson, seu amigo de Ubatuba. Esclareceu que trabalhava com táxi e não estava trabalhando na data dos fatos, e foi buscar um carro (Tiguan) de seu ex patrão na cidade de Taubaté, deslocando-se até aquela cidade. Costumava dar carona para Adelson quando estava em seu táxi e, a despeito de em um primeiro momento, não ter se sentido confortável de oferecer-lhe uma carona, já que o carro não era seu, diante do pedido do amigo, decidiu fazê-lo. Ele teria ligado e dito que estava no ponto de ônibus do bairro Belém. Quando chegou, o réu já teria se aproximado. Adelson teria lhe dito ao entrar no carro que o rapaz estava “enchendo o saco” [sic] pedindo dinheiro pra voltar de Taubaté a São Luiz. Apesar de Adelson ter dinheiro, ele negou o pedido ao rapaz, eis que não o conhecia. O rapaz continuou insistindo e disseram que se o ônibus passasse ali naquele momento, eles pagariam a passagem. Afirma que o acusado dizia que tinha ido a Taubaté para comprar remédio para o filho pequeno que estava muito doente e, de fato, quando se aproximou, ele teria mostrado uma sacolinha. Afirma que não queria dar carona, pois não o conhecia e o caro não era seu. No entanto, ele foi para o lado onde o depoente estava e suplicou para que ele o levasse a São Luiz, falando do filho. Diante de mais uma negativa, ele teria se jogado na frente do carro. Em razão da insistência e acreditando que era um problema de saúde de uma criança, resolveu dar uma carona. O depoente estava dirigindo, enquanto Adelson foi no carona, ao seu lado, e o acusado foi atrás. A todo momento, ele se aproximava do vão entre os bancos da frente e queria abraçar o seu amigo sob o pretexto de agradecer a carona, mas notou que ele já estava observando a sua carteira que estava no console do carro. Indagou onde ele ficaria, tendo o réu indicado uma barraca depois da entrada de Lagoinha. Nessa altura, quando estacionou na barraca, ele pediu pra descer um pouquinho em direção a uma estrada de chão. Quando puxou o carro, ele, do banco de trás, abraçou seu colega como despedida. Nisso, ele colocou os braços por cima do banco, quando ele levou a mão, conduziu o braço da esquerda e pegou a carteira. Naquele momento, o depoente não se deu conta. Mas, logo a seguir, viu que a carteira havia sumido e gritou para Adelson. No carro, Tiguan há dois espaços para guardar documentos. Deixou o celular num deles e carteira no outro. Quando ele desceu do carro, o acusado pegou sua carteira e o depoente gritou para Adelson, que se enroscou no cinto, mas gritou “ladrão” e um senhor que conduzia um veículo Fiat tentou jogar o veículo em cima dele. E seguiu pela estrada de chão com o carro, mas não conseguiu alcançá-lo. Esse senhor o orientou a fazer a ocorrência. o senhor que estava de carro. Ele viu tudo que aconteceu, mas não conseguiu alcançar o réu que entrou no mato. Não sabe se esse senhor do Fiat conhecia o acusado. Mas, ele teria dito que o réu não lhe era estranho. Tinha, no mínimo, 1200 reais na carteira. Mas, acha que poderia ser mais. Parte do dinheiro era de seu

patrão e parte do depoente, advindo do seu trabalho como taxista. Não recuperou a carteira e nada do que havia dentro. Na delegacia, o policial disse que o réu estava sendo procurado, porque o depoente não teria sido a primeira vítima. O policial sabia onde o réu morava e foram até a casa dele. Não se lembra como ele se identificou. Na delegacia, mostraram as fotografias do acusado. Fez o reconhecimento fotográfico. Mas seu colega Adelson reconheceu com mais certeza, porque o depoente estava meio apavorado com a situação e a perda do dinheiro. O réu estava de boné. Ele era magro, alto e careca. Seu colega é que fez o reconhecimento com mais segurança. Ele é claro, bem mais claro que o depoente.

A testemunha Adelson da Silva Caldas declarou que, por ocasião dos fatos, estava indo para a sua casa que fica na cidade de Ubatuba, e, quando chegou ao ponto de ônibus, o réu já estava lá. O acusado, então, perguntou ao depoente se ele não poderia pagar a sua passagem até a cidade de São Luiz do Paraitinga, pois sua família estava lá. Alega que respondeu afirmativamente. Porém, alguns instantes depois, seu colega, José Ribamar, parou de carro no ponto e lhe ofereceu uma carona, tendo o réu se aproximado do veículo também. Disse que indagou ao seu colega se ele não dava uma carona ao réu até São Luiz do Paraitinga, tendo seu colega aceitado. Chegando à barraca da "Vó Ica", o réu pediu para descer, ocasião em que ele pegou a carteira do motorista. Nesse momento, um rapaz de São Luiz passava com o carro e ele disse que conhecia o réu, tendo, então, ingressado numa estrada de terra atrás dele, porém, não conseguiu alcançá-lo. Afirma que não conhecia o réu. Disse que não teve bem furtado, mas apenas seu colega José Ribamar, o qual dissera ao depoente que tinha, aproximadamente, R\$ 1.000,00 (hum mil reais) na carteira. Esclareceu que Sebastião foi, primeiro, atrás do réu, enquanto o depoente e seu colega foram na sequência, no entanto, não lograram êxito em alcançar o acusado que teria se embrenhado num mato. Alega que não chegou a ver se o réu teria ameaçado Sebastião com um pedaço de madeira, pois ele estava mais à frente do depoente e de seu colega. Não sabe dizer se a vítima recuperou a carteira. Declarou que procedeu ao reconhecimento fotográfico do réu, em solo policial, estando seguro de que a fotografia indicada era do autor do fato. Aduziu que, quando ingressou no veículo, sentou-se no banco dianteiro, enquanto o réu se sentou no banco de trás. A carteira da vítima estava no console do carro. Quando percebeu que o réu teria subtraído a carteira de seu colega, tentou correr atrás dele, porém, ficou preso no cinto e não conseguiu acompanhá-lo. Aduziu que Sebastião vinha no sentido contrário da Rodovia, ou seja, sentido Taubaté. Quando soube da subtração, ele foi atrás do indivíduo. Narrou que viu o momento em que o réu pegou a carteira da vítima, esclarecendo que o acusado teria vindo com a mão por cima do seu pescoço como se o abraçasse em agradecimento pela carona e com a outra mão já pegou a carteira de seu colega e se evadiu correndo.

A testemunha Sebastião Antonio de Souza disse que, na data dos fatos, estava indo de carro ao "Atacadão", na companhia de sua esposa e de sua filha, portadora de necessidades especiais, e, quando estava descendo o morro, avistou a barraca, viu um carro e um jovem saindo correndo do interior do automóvel; naquele momento, não entendeu o que estava acontecendo, razão pela qual reduziu a velocidade do carro e o parou. Um senhor saiu do carro e gritou que havia sido assaltado. Sua esposa gritou "pega ele, pois ele assaltou um homem" e, então, acelerou o carro e foi em direção ao rapaz que corria. Ele entrou numa estradinha de chão (estradinha do "Ebran"), sendo que o depoente foi ao seu encalço no intuito de recuperar o bem que havia sido surrupiado da vítima. No entanto, o réu pegou um pedaço de pau com o intuito de quebrar seu carro. Disse que orientou a vítima a ir à delegacia para que ele registrasse a ocorrência. Esclarece que é da cidade de São Luiz do Paraitinga e que conhecia o réu "de vista". Afirmou que viu que foi "Lalau", porque ele chegou a pegar um pedaço de pau para "estourar" [sic] seu para-brisa. Aduziu que, quando o réu pegou o pedaço de pau no intuito de danificar seu carro, sua filha ficou muito nervosa e agitada, motivo pelo qual deu ré e foi embora. Disse que sua filha é deficiente e entrou em desespero. Indagado pela Defesa, respondeu que conseguiu visualizar que era Willian o autor do fato, pois ele se virou e ficou de frente ao seu carro para quebrar seu para-brisa, estava a um metro e meio do depoente. Ficaram frente a frente. Asseverou que são nascidos e criados na mesma cidade.

Alegou que o réu somente não estourou seu para-brisa, porque o depoente deu a ré e foi embora. Relatou que a vítima lhe disse que o dinheiro furtado, em torno de mil reais, estava no "quebra-sol" do carro e era destinado ao pagamento de funcionários, teria agido de boa-fé ao dar uma carona ao acusado. Aduziu que orientou o ofendido a registrar a ocorrência, porque, além do dinheiro, ele perdeu os documentos, inclusive, a habilitação.

Em seu interrogatório, Willian Bruno Da Silva informou que tem 30 anos, é solteiro, tem um filho menor que mora com a mãe. Antes de ser preso, trabalhava com reciclagem, auferindo de 150 a 200 reais por mês. Aduziu que já teve problemas com todas as drogas e que já foi preso e processado anteriormente. Estudo até a 5ª série. Sobre os fatos, aduziu que é conhecido dos meios policiais pela prática de furtos e, por isso, no dia, foi chamado para esclarecer sobre esse fato, tendo negado a acusação, reiterando seu interrogatório em solo policial. Nega que tenha roubado esse rapaz, afirmando que nem o conhece e tampouco a pessoa que estava no carona com ele. Recorda-se que, nesse dia, não foi a Taubaté. A última vez que tinha ido a Taubaté naquele ano foi em 19 de novembro para arrumar a sua documentação. Afirma que estava sem dinheiro para ir àquela cidade, razão pela qual foi ao CRAS de São Luiz e pediu uma passagem, de maneira que a Prefeitura disponibilizou ônibus para conduzi-lo. Isso foi no dia 19 de novembro de 2019. Nunca mais foi a Taubaté depois dessa data. Sobre a pessoa de nome Sebastião, afirma que também o desconhece e que se confundiu na delegacia ao falar na delegacia que o conhecia, pois pensou em outra pessoa. Disse que seria impossível que tal pessoa, em um carro em movimento, pudesse tê-lo identificado. Afirma que tem confessado nos demais processados, de maneira que, se fosse verdade essa imputação, ele iria fazê-lo. Alega que sua pena já é muito alta e tem se buscado qualificar no sistema prisional por meio do estudo.

A vítima e as testemunhas narraram com riqueza de detalhes o roubo, sendo que Adelson e Sebastião procederam ao reconhecimento do acusado em solo policial, logo após a ocorrência dos fatos, o que reforça a sua fidedignidade. Saliente-se, ainda, que a testemunha Sebastião declarou que conhecia o acusado da cidade, eis que são nascidos e criados nela, afirmando, categoricamente, ser o réu, porquanto o viu a poucos metros de distância quando ele ameaçou quebrar seu carro com um pedaço de pau.

Em que pese o esforço da Defesa, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre o acusado. É o quanto basta à condenação. Note-se que não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa levar esta Magistrada a crer que a vítima e as testemunhas tenham falseado a verdade, imputando ao réu, falsamente, o crime.

Sobre o valor probatório das palavras de vítima, já assentou a jurisprudência: "Em crimes contra o patrimônio, as declarações da vítima merecem toda credibilidade porque, com raríssimas exceções, a ação dos roubadores é levada a efeito de maneira dissimulada a fim de evitar a presença de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que, eventualmente, vem a conhecer de um roubo, não se podendo cogitar de parcialidade" (TACRIM - Ap. 1.005.795/0 - Rel. Décio Barretti). "Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto" (TACRIM - AC - Rel. Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

"Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los" (TACRIM-SP - AC - Rel. P. Costa Manso - RT 606/357).

Anoto, ademais, que o cuidadoso relatório de investigação de fls. 13/20 elucida a dinâmica da ação delituosa, tendo como parâmetro as declarações da vítima e das duas testemunhas, colhidas logo após aos fatos. Naquela ocasião, foi feito o reconhecimento do acusado como sendo o autor do delito, sendo que a vítima e a testemunha Adelson não o conheciam, já que moradores de outra cidade. No mais, a testemunha Sebastião, morador de São Luiz do Paraitinga, reconheceu o acusado, e

nada foi alegado contra ele, que pudesse macular a sua versão.

Assim, a versão do réu restou isolada nos autos.

É bem verdade que as declarações do réu estão sob o manto do princípio do “nemo tenetur se detegere”, tratando-se, inclusive, de um direito constitucional, e, por conseguinte, devem ser analisadas com reservas e em cotejo com as demais provas produzidas, denotando-se, ainda, que as circunstâncias acima apontadas reforçam a conclusão de que seu depoimento não é tão digno de credibilidade.

O crime se consumou, eis que ocorreu a inversão da posse do bem subtraído, nos termos da Súmula 582 do STJ, sendo que ele sequer foi recuperado.

De outra sorte, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 155 do Código Penal é inapropriada, eis que comprovada a grave ameaça exercida logo após a subtração.

É denominado na doutrina de “roubo impróprio” o crime definido no artigo 157, § 1º, do Código Penal, em que o agente emprega a violência ou grave ameaça contra a pessoa, não como meio para a subtração, mas, após esta, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem.

Essa violência ou ameaça deve ser exercida imediatamente após a subtração e com a finalidade apontada na lei. O elemento subjetivo no roubo impróprio é a vontade de subtrair e, após apossar-se da res furtiva, a de praticar violência ou ameaçar a vítima. Exige-se, nesse caso, o elemento subjetivo, que é o fim de assegurar a impunidade ou a detenção da coisa.

No caso em tela, claramente a hipótese tratada é de roubo impróprio, pois a ameaça empregada pelo réu contra Sebastião deu-se logo após a subtração do bem e, com o objetivo de assegurar a detenção da coisa, como, de fato, conseguiu, já que, diante da ameaça exercida com emprego de um pedaço de madeira, Sebastião desistiu de ir atrás do acusado.

Por fim, também não é possível a aplicação do princípio da insignificância, pois se está diante de um crime complexo, onde não é só o patrimônio que é protegido, mas também a integridade física da vítima: “No crime de roubo, praticado contra a pessoa, revelador, portanto, da excessiva periculosidade do agente, não há espaço para a aplicação do princípio da insignificância, ainda que de pequeno valor a coisa subtraída” (TJSP AP. Crim. 836.501.3/9-00 Rel. Martins de Souza RT 862/570).”.

A insignificância é um instrumento de interpretação restritiva onde se busca descriminalizar a conduta que, embora típica, não atinge de forma relevante os bens jurídicos protegidos pela norma penal.

Contudo, a ausência ou o pequeno prejuízo sofrido pela vítima em nada interfere no desate condenatório, pois este tem como razão de ser a conduta penalmente irrelevante, o que, por óbvio, não pode ser cogitado em sede de crime de roubo, ainda que a vítima não tenha tido prejuízo de grande monta. Assim, sendo o roubo crime complexo que exige a ocorrência de grave ameaça ou violência para atingir o patrimônio, a integridade física ou psíquica da vítima, inaplicável o princípio da insignificância.

Ante os elementos probatórios carregados aos autos, entretanto, fica claro que o acusado praticou o crime de roubo impróprio.

Sendo de rigor a condenação, passo a dosar a pena.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código penal, verifica-se que: a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta do acusado não deve lhe prejudicar; os antecedentes lhe prejudicam, porquanto ostenta contra si três sentenças condenatórias transitadas em julgado por fatos anteriores aos dos autos (Proc. 1500106-33.2019.8.26.0579 e 1500540-36.2018.8.26.0618 - certidões de fls. 247/254), sendo que duas delas serão analisadas nessa fase, consignando-se que “O conceito de Maus antecedentes, por ser amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como Maus antecedentes” (HC n. 171.212/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/8/2015); inexistem elementos suficientes para se definir a personalidade do agente e a conduta social;

os motivos da infração penal não desbordaram da normalidade, tendo em vista a tipificação legal; as circunstâncias também não devem aumentar a pena-base, já que não apresentam peculiaridades que justifiquem a sua exasperação; as consequências não desbordam da normalidade para essa espécie de crime. Assim sendo, na primeira fase, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando em uma pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não diviso a existência de atenuantes. Presente, no entanto, como destacado, a agravante da reincidência (Proc. 0000373-55.2014.8.26.0579 - certidões de fls. 247/254), motivo pelo qual exaspero a pena de 1/6 para estabelecê-la em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal, por não haver elementos que permitam conhecer a situação econômica do acusado.

Estabeleço para o cumprimento da pena privativa de liberdade o regime inicial fechado, em razão da pena aplicada somada à condição de reincidente ostentada pelo acusado (art. 33, §2º do CP).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como o sursis.

DECIDO.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR WILLIAN BRUNO DA SILVA, vulgo "Lalau", qualificado à fl. 10, como incurso nas sanções do art. 157, §1º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo legal. Tendo respondido a esse processo em liberdade, concedo ao acusado o direito de recorrer nessa condição se por outro motivo não estiver preso.

Deixo de arbitrar indenização (CPP, artigo 387, inciso IV), respeitado o pleito ministerial derradeiro, porque não há elementos seguros para correta definição do quantum.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 98, §3º, do CPC, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Havendo Defensor nomeado pelo Convênio OAB/DP, fixo honorários ao(s) procurador(es) nomeado(s) nestes autos em 100% do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP. Em caso de recurso de quaisquer das partes, expeça-se certidão (i) de 70% (setenta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP antes da remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça; e (ii) de 30% (trinta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/Defensoria Pública, após o trânsito em julgado. Não havendo recurso de nenhuma das partes, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: I) lance-se o nome do(s) réu(s) no rol dos culpados; II) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal ; III) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento; IV) expeça-se guia de execução (ou de recolhimento), provisória ou definitiva, conforme o caso, para o devido encaminhamento do(s) condenado(s) ao estabelecimento prisional estabelecido nesta sentença; V) proceda-se o recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelo art. 686, do Código de Processo Penal.

Nos termos do § 2º do art. 201 do Código de Processo Penal, intime-se a vítima do teor desta sentença.

P.I.C.

São Luiz do Paraitinga, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA